

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064016-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELE BARBOSA DA SILVA

RECORRENTE: JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA

RECORRENTE: MENNITTEN BARBOSA E SILVA

RECORRIDO: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

MEDIDA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE ATRASADOS DE PENSÃO POR MORTE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5064016-63.2024.4.02.5101

510014313216 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5064016-63.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELE BARBOSA DA SILVA

RECORRENTE: JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA

RECORRENTE: MENNITTEN BARBOSA E SILVA

RECORRIDO: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pelo demandante da ação originária contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar o pagamento dos valores da pensão civil por morte pretéritos, desde a data do óbito do servidor, sendo de 21/08/2023 até dezembro de 2023, mais o 13º salário, no valor de R\$ 14.329,02.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 14.

Contrarrazões em evento 21.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 14 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

*"(...) Para fins de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC apresenta como pressupostos, além da existência de prova inequívoca da verossimilhança, o "receio de dano irreparável ou de difícil reparação". Tais pressupostos devem ser verificados **cumulativamente**, haja vista que compõem providência protetiva do bem jurídico tutelado pelo direito, com a função de assegurar a entrega efetiva da prestação jurisdicional.*

*Analisando os fatos narrados e os documentos apresentados, verifico que **o juízo de origem entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada inaudita altera pars**, na forma do art. 300 do CPC.*

Dessa forma, a decisão explicitou de maneira bem clara as razões para a concessão da medida, que merece ser mantido em análise perfunctória, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Ademais, vislumbra-se a presença de perigo de dano irreversibilidade na medida pretendida.

*Pelo exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.***

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório, entendo pela manutenção do indeferimento da tutela antecipada, ante a inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).